

เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดียอมทำให้คดีถึงที่สุดและส่งผลให้พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจที่จะยึดของกลางไว้อีกต่อไป หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าจึงต้องคืนของกลางดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงก่อน การที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ดำเนินการคืนของกลางจนเวลาล่วงเลยมาเกือบปีและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ทำการตรวจสอบและอายัดไม้ค้ำบัว (ไม้แดงแปรรูป) ของผู้ฟ้องคดีและอายัดรถบรรทุกพร้อมรถพ่วง โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งได้มอบของกลางทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๘ (ผาลาด) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เก็บรักษาไว้ในระหว่างคดี ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดตากได้มีหนังสือถึงหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อแจ้งว่าไม่ขอริบของกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอคืนไม้ค้ำบัว (ไม้แดงแปรรูป) ของกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนให้ โดยแจ้งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อดำเนินการขอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในของกลางเพื่อใช้ในการพิจารณาคืนของกลาง หลังจากนั้น สำนักงานอัยการจังหวัดตากได้แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีไปยังหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ และรองผู้กำกับการหัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าอัยการจังหวัดตากได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีและไม่ริบของกลาง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากว่าได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจังหวัดตากได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้คืนของกลางในคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนรถยนต์และรถพ่วงของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอทราบผลการพิจารณาคำร้องขอคืนของกลางตามที่ได้ยื่นไว้ในครั้งก่อน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือแจ้งว่าให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารเพิ่มเติมอีก ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการขาดประโยชน์ใช้สอยทรัพย์สินของกลาง และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และป่าไม้จังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในการละเมิดด้วย จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบไม้ค้ำบัวของกลางคืนให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคำร้องขอคืนของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีขาดประโยชน์จากการใช้สอยไม้ค้ำบัวของกลางและไม้ค้ำบัวของกลางเสื่อมสภาพไปจากเดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจยึดไม้ค้ำบัวและรถยนต์บรรทุกของกลางไว้ อันเป็นการใช้อำนาจยึดยานพาหนะที่บุคคลได้ใช้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑^{๒๐} มาตรา ๔๘^{๒๑} มาตรา ๕๔^{๒๒} หรือมาตรา ๖๙^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

^{๒๐-๒๓} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว จะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำหรับกระทำไม้พื้นหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้กระทำได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดาร หรือเฉพาะการทำให้ชนิดที่มีค่าหรือหายาก

การพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป ไม้มีสักแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต

เพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำลำคลองในรัศมีห้าสิบลเมตรของบริเวณที่ทำการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น

ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำแก่ไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้นำนั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น

(๑) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ

ไว้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี และเป็นการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกได้นำไม้ค้ำบัวและรถยนต์บรรทุกของกลางส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญาแก่พนักงานขับรถบรรทุกและผู้ฟ้องคดี ฐานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เมื่อพนักงานสอบสวนรับไม้ของกลางและรถยนต์บรรทุกของกลางเอาไว้ จึงเป็นการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๓๒^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการยึดสิ่งของต่าง ๆ นั้น เพื่อเป็นพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อจึงมีอำนาจยึดไม้และรถยนต์บรรทุกของกลางไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเมื่อเสร็จคดีแล้วพนักงานสอบสวนก็ต้องคืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องคืนของกลางนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ครอบครองไม้ของกลาง เป็นการครอบครองโดยได้รับมอบจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ ปรากฏตามบันทึกการรับ-มอบไม้ของกลางในคดีอาญาระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานป่าไม้ ดังนั้น การรับไม้ของกลางจึงเป็นการเก็บรักษาไม้ของกลางในระหว่างคดี แม้ในเวลาดังกล่าว คดียังไม่ถึงที่สุด แต่เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ย่อมทำให้คดีถึงที่สุด และโดยผลดังกล่าวทั้งรถยนต์และไม้ค้ำบัวจึงมีไช้ของกลางในคดีอาญาที่จะทำให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อมีอำนาจที่จะยึดไว้ต่อไป ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจอ้างการยึดถือไม้ค้ำบัวนั้นไว้ต่อไปได้ เมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อได้แจ้งคำสั่งเด็ดขาดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของ

(๒) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม่เกินสี่ลูกบาศก์เมตร

ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท

^{๒๔} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทำภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาดจำลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระทำให้เกิดแก่ความเสียหายขึ้น

ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอให้นำบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้

(๒) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น

(๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จำเป็นต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนได้ปฏิบัติตามหมาย

(๔) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมามีดังกล่าไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓)



เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งมอบไม้ค้ำบัวคั้นให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อเช่นเดียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกพร้อมตัวพวงซึ่งเป็นของกลางให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ โดยมีได้มอบให้แก่เจ้าของแต่ประการใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี และได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้พิจารณาตามหนังสือ ที่ ทส ๐๙๒๕.๒ ปป.ตก ๑๘/๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องซึ่งเป็นเวลาล่วงมาเกือบ ๑ ปี ก็ยังไม่ดำเนินการคืนไม้ของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๔,๔๔๗.๑๕ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนไม้ค้ำบัวที่พิพาททั้งหมดแก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ เพื่อมอบให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๔,๔๔๗.๑๕ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๙/๒๕๕๕)

๙. กรณีอื่นๆ

- การจ่ายเงินรางวัลนำจับ

หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี ตามนัยข้อ ๓๑ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเอกสารที่ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ได้รับประกันว่า ผู้มีรายชื่อในหนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลจริง แม้วัน เวลาที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว จะเป็นส่วนที่ทำให้ทราบว่าการรับรองเกิดขึ้นเมื่อใด แต่การที่หนังสือรับรองไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี นั้น ก็หาทำให้สาระสำคัญของหนังสือรับรองต้องเสียไป ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินรางวัลดังกล่าว ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลโดยอ้างเหตุว่าหนังสือรับรองไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่อาจรับฟังได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ดำเนินการสืบสวนจับกุมนาย บ. กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีได้รับอนุญาต ต่อมา สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดได้มีหนังสือแจ้งสำนักปราบปรามยาเสพติดเพื่อขอรับเงินรางวัลตามที่คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลในคดีตรวจสอบทรัพย์สินของนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดและอายัดทรัพย์สิน ผู้ทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุม ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งนาย ส. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดได้มีหนังสือขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สินไปถึงประธานคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยได้มีการขีดฆ่าในส่วนของรายชื่อผู้ฟ้องคดีออก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน โดยมีนาย ข. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนคดียาเสพติดตามแบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินว่าขอสงวนเอกสารขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สินเนื่องจากเอกสารที่แนบมาเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุที่ผู้รับรองได้ทำการรับรองหนังสือไปโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง จึงยกเลิกลายมือชื่อของตน ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดส่งแบบคำขอรับเงินรางวัลฉบับใหม่อีกครั้ง โดยมีนาย ส. ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานในแบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒ ซึ่งสำนักตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบแล้วเห็นว่า เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากหนังสือรับรองการปฏิบัติงานไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำหนังสือ และคำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน กท.ป.ป.ส. ๓๑ เป็นฉบับเดียวกับที่ได้ยื่นครั้งแรก ประกอบกับผู้ขอรับเงินรางวัลบางคนไม่มีชื่ออยู่ในบันทึกการจับกุม อีกทั้ง นาย ข. ผู้รับรองหนังสือรับรองได้ยกเลิกลายมือชื่อของตนไปแล้ว จึงเป็นเหตุที่ทำให้ยังไม่มีเงินรางวัลคดีทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวก เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัล และให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้มีสิทธิตามรายชื่อตามฟ้อง พร้อมทั้งขอให้ยกเลิกระเบียบเงินรางวัลสำนักปราบปรามยาเสพติดให้จ่ายเงินเข้ากองกลางเพื่อจัดสรร



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๓๑^{๒๔} ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกำหนดรายการหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องส่งประกอบการขอรับเงินสินบนเงินรางวัลในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีครั้งแรกโดยอ้างว่าคำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๑) และหนังสือรับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนคดียาเสพติด (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้รับรองแจ้งยกเลิกลายมือชื่อในเอกสารทั้งสองฉบับ โดยอ้างว่าตนสำคัญผิด ถือเป็นการปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นเหตุให้หนังสือรับรองดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นหนังสือรับรองอีกต่อไป แต่ในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีในครั้งที่ ๒ โดยอ้างว่าหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาไม่สมบูรณ์ เนื่องจากหนังสือรับรองดังกล่าวไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี อีกทั้ง คำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สินเป็นฉบับเดียวกับที่ได้ยื่นครั้งแรก ซึ่งเป็นฉบับที่ได้มีการยกเลิกลายมือชื่อไปแล้วนั้น เมื่อหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี เป็นเอกสารที่ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ได้รับประกันว่าผู้มีรายชื่อในหนังสือรับรองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลจริง สำหรับวัน เวลา ที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าวนั้น แม้เป็นส่วนที่ทำให้ทราบว่าการรับรองเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของหนังสือรับรองแล้วเห็นว่า การที่หนังสือรับรองไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี นั้น ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญของหนังสือรับรองต้องเสียไป อีกทั้ง ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ออกหนังสือรับรองเป็นสำคัญ ไม่ใช่เกิดจากผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการจ่ายเงินรางวัล

^{๒๔} ระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๓๑ การรับเงินสินบนเงินรางวัล ให้ส่งหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) แบบคำขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล แล้วแต่กรณี
- (๒) แบบใบแจ้งความชี้แนะถึงตัวทรัพย์สิน แหล่งที่มาหรือสถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน)
- (๓) หนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี
- (๔) สำเนาบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม
- (๕) หนังสือรับรองการเป็นพนักงานสอบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผู้บังคับบัญชา
- (๖) สำเนาคำสั่งมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทนในคดีนั้น
- (๗) สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีถึงที่สุดของศาลให้รับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุน
- (๘) ใบมอบฉันทะให้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลแทน (ถ้ามี)

โดยอ้างว่า หนังสือรับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) ซึ่งไม่ได้ระบุวัน เดือน ปี เป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ จึงไม่อาจจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีที่ผู้รับรองได้ยกเลิกลายมือชื่อของตนในคำขอรับเงินรางวัล คดีทรัพย์สินนั้น การยกเลิกลายมือชื่อของนาย ช. ในคำขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน มีผล แต่เพียงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ต้องการรับเงินรางวัลแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลนั้นเท่านั้น หาได้มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของลายมือชื่อของผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเงินรางวัลรายอื่น ให้ต้องเสียไปด้วยไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานผู้มีชื่ออยู่ในบันทึกการจับกุมนาย บ. กับพวก และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลในคดีดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งคำขอรับเงินรางวัล โดยมีผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ลงนามรับรองการปฏิบัติงาน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๒) และส่งแบบขอรับเงินรางวัลคดีทรัพย์สิน (แบบ กท.ป.ป.ส. ๓๑) ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ

สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใดนั้น เมื่อพิจารณาตามข้อ ๒๙^{๒๖} ประกอบกับข้อ ๓๐ (๒)^{๒๗}

^{๒๖-๒๗} ระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒๙ ให้จ่ายเงินรางวัลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ ตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน โดยจ่ายไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนดของเงินที่คำนวณได้จากราคาทรัพย์สินที่มีการประเมินได้ในวันยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือของราคาที่ไต่จากการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สิน หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น

ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรางวัล ตามข้อ ๒๙ ให้แบ่งเงินรางวัลออกเป็น ๑๐ ส่วนเท่า ๆ กัน โดยให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ได้รับ ๔ ส่วน ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีหลายคนให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เข้าเบิกความเป็นพยานในคดีร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นให้ได้รับเป็น ๒ เท่าของพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นในจำนวน ๔ ส่วน

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้ทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ได้รับ ๕ ส่วน ถ้าเจ้าหน้าที่มีหลายคนให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพยานโจทก์ในคดีนั้นให้ได้รับเป็น ๒ เท่าของเจ้าหน้าที่อื่นในจำนวน ๕ ส่วน

(๓) พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งได้ทำการสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ได้รับ ๑ ส่วน ถ้าพนักงานสอบสวนมีหลายคนให้แบ่งคนละเท่า ๆ กัน

ในกรณีมีผู้อยู่ในเกณฑ์จะได้รับเงินรางวัล ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หลายฐานะ ให้ได้รับเงินรางวัลเพียงฐานะเดียว



ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ แล้วเห็นว่า คดีนี้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุมที่มีสิทธิรับเงินรางวัลจำนวน ๑๕ คน ซึ่งนอกจากผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฟ้องคดีเรียกเงินรางวัลดังกล่าวต่อศาล จึงเป็นที่ยุติว่าเงินรางวัลส่วนของผู้สืบสวนจับกุมรวม ๒,๕๐๐ บาท มีผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลจำนวนทั้งหมด ๑๕ คน แบ่งเงินรางวัลดังกล่าวคนละเท่า ๆ กัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๖๖.๖๖ บาท ส่วนของคำขอเกี่ยวกับดอกเบี้ยนั้น เมื่อผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดได้จัดส่งคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวกตามสิทธิที่มีอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมในคดีทรัพย์สินคดีนาย บ. กับพวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณามีคำสั่งคำขอดังกล่าว ซึ่งแม้ระเบียบฉบับดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดระยะเวลาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาเรื่องคำขอรับเงินรางวัลให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๕^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ เมื่อผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดได้จัดส่งคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาเรื่องคำขอรับเงินรางวัลของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเมื่อพ้นวันดังกล่าวแล้ว ก็ต้องถือว่าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระหนี้ด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด จึงถือเป็นการผิดนัด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

^{๒๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลา

เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น



ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลไม่อาจมีคำพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินรางวัลคดีทรัพย์สินคนคินาย บ. กับพวกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๖๖.๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๕)

บุคคลผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัลในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือทำหน้าที่สอบสวน สืบสวนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ ในการทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ดังนั้น แม้จะได้ความตามข้อกล่าวอ้างของผู้ยื่นคำขอว่าได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจริง แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีนั้น กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระเบียบฉบับดังกล่าวกำหนดไว้

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการประสานงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ติดตามกลุ่มนักค้ายาเสพติดชาวจีน จึงได้มอบหมายให้ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ติดตามสืบสวนจับกุมเป้าหมายนักค้ายาเสพติดกลุ่มชาวจีนดังกล่าว โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีหนังสืออนุมัติให้จับกุมนาย ช. ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ

^{๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น



ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา เจ้าพนักงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จับกุมตัวนาย ช. ส่งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการยึดอายัดทรัพย์สิน ของนาย ช. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ไปร่วมตรวจค้นบ้านที่เด็กชาย ม. บุตรชายของนาย ช. มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน โดยอาศัยอำนาจตามหมายค้นศาลอาญา หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการกองทุน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลในคดีทรัพย์สินให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีนาย ช. ในการนี้ สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน คดียาเสพติดในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้สำนักงานปราบปราม ยาเสพติดแจ้งรายชื่อและรับรองเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสืบสวน จับกุม ยึด อายัดทรัพย์สิน ของ นาย ช. ที่เป็นผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลคดียาเสพติดในคดีดังกล่าวไปยังประธานอนุกรรมการ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สำนักปราบปรามยาเสพติดจึงมี หนังสือแจ้งรายชื่อและส่งหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในคดีดังกล่าว ไปเพื่อขอรับเงินรางวัล ซึ่งไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอเพิ่มชื่อของผู้ฟ้องคดีในแบบขอรับเงินรางวัล แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การไปร่วมตรวจค้นที่บ้านนั้นเป็นการดำเนินการภายหลังจากการสืบสวนจับกุมและ ยึดทรัพย์สินของนาย ช. ไปแล้ว โดยเป็นการตรวจค้นเพื่อขยายผลตรวจสอบข้อมูลการได้มา ของบัตรประจำตัวประชาชนไทยของนาย ช. ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน จึงไม่สามารถเพิ่มชื่อ ผู้ฟ้องคดีและรับรองการสืบสวนคดีของนาย ช. ได้ ต่อมา สำนักปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟ้องคดีรายงานเท็จต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ได้เข้าร่วมปฏิบัติการสืบสวนคดีนาย ช. เพื่อประสงค์ให้เพิ่มชื่อของตนเป็นผู้มีสิทธิในการขอรับ เงินรางวัลคดีทรัพย์สินซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ คัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ชุดใหม่ได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมปฏิบัติการสืบสวนติดตามสะกดรอยเป้าหมายคดีนาย ช. จึงไม่มีความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ถูกกล่าวหา เห็นสมควรยุติเรื่อง และ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัล คดีทรัพย์สินคดีนาย ช. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิ่มชื่อหรือแจ้งชื่อผู้ฟ้องคดีในแบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติดคดีนาย ช. และรับรองว่า

ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้มีคำสั่งยกเลิกระเบียบเงินรางวัลสำนักปราบปรามยาเสพติด (หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น) ที่ให้ส่งเงินรางวัลเข้ากองกลางเพื่อจัดสรร ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นมา นอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจะต้องได้เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวน หรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนเท่านั้น และในการขอรับเงินรางวัลนั้น กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัล จะต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการตำรวจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณีรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนในคดีนั้น และโดยที่ลักษณะงานสืบสวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม ผู้มีอิทธิพล และผลประโยชน์จำนวนมาก หลากหลาย และสลับซับซ้อน การที่ภารกิจดังกล่าวจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละเรื่องแต่ละคดีของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนั้น โดยสภาพของงานสืบสวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่สืบสวนคนใดจะได้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีใดจึงต้องได้รับมอบหมายหรือคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา การที่ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในฐานะพยานว่า พยานไม่ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการที่จะสืบสวนจับกุมนาย ช. นักค้ายาเสพติดชาวจีน และไม่ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติการคดีนี้ในการให้เข้าร่วมสืบสวนจับกุมนาย ช. เพราะเคยสั่งการผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไปสั่งลูกน้องให้ทำแทน พยานจึงได้สั่งการลูกน้องของผู้ฟ้องคดีให้ร่วมปฏิบัติงาน และในวันประชุมพยานไม่เห็นผู้ฟ้องคดีอยู่ในการประชุมวันนั้น ส่วนผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่า ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒๑ นำผู้ใต้บังคับบัญชาอีก ๔ คน คือ นาย ส. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ นาย ค.



เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ นาย บ. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ และนาย จ. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๕ เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดี นาย ส. และนาย บ. พร้อมรถยนต์เป็นพาหนะ ๑ คัน ฝ้าดูและติดตามสะกดรอยเป้าหมาย โดยเริ่มต้นที่บริเวณวัดพระแก้วเป็นจุดแรก ซึ่งในเวลาประมาณ ๙.๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับนาย ส. และนาย บ. ขับรถออกจากเจ้าพระยา (เซฟแฮส) เพื่อไปฝ้าจุดที่วัดพระแก้ว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคนขับรถยนต์ เมื่อเป้าหมายออกจากวัดพระแก้ว ผู้ฟ้องคดีและทีมงานได้สะกดรอยติดตามไปซาฟารีเวิลด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว พระราม ๙ คาเฟ่ จนกระทั่งเวลา ๒๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๘ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๑ (ปป.๑) ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและทีมงานยกเลิกปฏิบัติการ แต่นาย บ. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๗ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ให้ถ้อยคำในฐานะพยานว่า พยานได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติการสืบสวนนาย ช. และกำหนดให้พยานร่วมปฏิบัติการกับนาย จ. โดยพยานไม่พบเห็นผู้ฟ้องคดีในห้องประชุม และพยานขับรถยนต์ออกปฏิบัติการกับนาย จ. ไปฝ้าจุดสังเกตการณ์เป้าหมายที่บริเวณวัดพระแก้วไปซาฟารีเวิลด์ ได้พบนาย ส. บริเวณจุดแสดงปลาโลมา ไปโรงแรมฟอร์จูนและเซ็นทรัลลาดพร้าว จากนั้นจึงเลิกปฏิบัติการตลอดวันดังกล่าวพยานไม่พบเห็นผู้ฟ้องคดีเลย ซึ่งจะเห็นได้ว่า คำให้การของผู้ฟ้องคดีขัดแย้งกับคำให้การของผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี และขัดแย้งกับคำให้การของนาย บ. ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเองในสาระสำคัญ ส่วนนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีอีกคนหนึ่งนั้น แม้จะได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในฐานะพยานว่า เห็นผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมและได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ฟ้องคดีและนาย บ. แต่ในเรื่องการเข้าร่วมประชุม นาย ส. กลับให้ถ้อยคำว่าทราบจากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ๘ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๑ (ปป.๑) เป็นผู้มาแจ้งคำสั่งของผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ (ปป.๒) ให้นาย ส. เข้าร่วมประชุม หาใช่ทราบจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ ซึ่งหากเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ๒ ให้นำผู้ได้บังคับบัญชาอีก ๔ คน เข้าร่วมประชุม ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่คนดังกล่าวควรจะได้รับแจ้งคำสั่งจากผู้ฟ้องคดีโดยตรง แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีคนใดให้ถ้อยคำยืนยันว่าได้รับแจ้งคำสั่งให้เข้าร่วมประชุมจากผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเองก็ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สืบสวนคดีนาย ช. ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด และแม้จะเป็นความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดี

กล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมและร่วมปฏิบัติการสืบสวนสะกดรอย กรณีก็เป็นกรกระทำ โดยที่ผู้บังคับบัญชามิได้มอบหมายหรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สืบสวนคดีที่ขอรับเงินรางวัลวัลคดีทรัพย์สิน คดีนาย ช. จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำหน้าที่สืบสวนที่จะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลวัลคดีทรัพย์สิน คดีนาย ช. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่รับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำหน้าที่สืบสวนในคดีที่ขอรับ เงินรางวัลคดีทรัพย์สินคดีนาย ช. จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๙/๒๕๕๖)



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคำพิพากษาในคดีหลังเป็นความผิดประเภทเดียวกันกับคดีก่อน ผู้นั้นจะอยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนคดีหลังผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในคดีก่อนและคดีหลังจึงเป็นคนละประเภทกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด ชั้นดีมาก ต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำ ได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น คณะทำงานของเรือนจำเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษให้เพิ่มโทษจำคุกตามมาตรา ๙๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้เสนอรายชื่อของผู้ฟ้องคดีในบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษ และคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในความผิดประเภทเดียวกัน อันจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๑ (๒) ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้แก้ไขมติเป็นให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการปล่อยตัว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเกินกำหนดเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๑๙ วัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๗๔,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ความในมาตรา ๑๑ (๒)^๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ นั้น หมายความว่า ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกในคดีหลังตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากเหตุเพิ่มโทษตามคำพิพากษาในคดีหลังเป็นความผิดประเภทเดียวกันกับคดีก่อน ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกดังกล่าว จะอยู่ในข่ายที่จะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ส่วนคดีหลังผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำในคดีก่อน และคดีหลัง จึงเป็นคนละประเภทกัน ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๗ (๓)^๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติไม่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามความเห็นของคณะทำงานของเรือนจำ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษจำคุกเกินกำหนด อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐

^{๑-๒} พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปตามมาตรา ๖ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ถึงตลอดชีวิต ให้ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับชั้นนักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหาร ดังต่อไปนี้

ชั้นเยี่ยม ๑ ใน ๒

ชั้นดีมาก ๑ ใน ๓

ชั้นดี ๑ ใน ๔

ชั้นกลาง ๑ ใน ๕

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ผู้ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้เพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ ในความผิดประเภทเดียวกัน แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๘)

๒. การราชทัณฑ์

๒.๑ วินัย

การจะมีคำสั่งลงโทษลดชั้นนักโทษได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่นักโทษกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๘ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ส่วนบทบัญญัติมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายว่า ผู้ที่อยู่ในวงเล่นการพนันให้ถือว่าเป็นผู้เล่นการพนัน แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่มีลักษณะไม่เด็ดขาด ดังนั้น เมื่อผู้ต้องขังทุกรายต่างก็ให้การสอดคล้องกันว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เล่นพนัน และไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้อย่างแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เล่นการพนันด้วย กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำความผิดจากการเล่นพนันตามข้อ ๑๐๘ (๔) ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ ดังนั้น การมีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๘.๔๐ นาฬิกา เจ้าพนักงานเรือนจำกลางพิษณุโลก รวม ๓ คน ได้ร่วมทำการตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการทั่วไปภายในแดน ๖ ผ่านกล้องวงจรปิด พบผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งประมาณ ๑๐ คน กำลังลักลอบร่วมเล่นการพนัน (ไพ่เก้า) ที่บริเวณช่องอาบน้ำระบบฝักบัวภายในแดน ๖ เจ้าพนักงานดังกล่าวจึงร่วมทำการจับกุมผู้ต้องขังกลุ่มที่ร่วมกระทำความผิดเล่นการพนันดังกล่าว ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีร่วมอยู่ด้วย ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษทางวินัย และได้มีคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงโทษผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานเล่นการพนัน ลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น (ชั้นกลางเป็นชั้นแล้ว) ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเล่นการพนันด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๖^๓ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของกฎหมายว่า ผู้ที่อยู่ในวงเล่นการพนันให้ถือว่าเป็นผู้เล่นการพนัน ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นข้อสันนิษฐานที่มีลักษณะไม่เด็ดขาด โดยผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธินำพยานสืบหักล้างข้อสันนิษฐานได้ว่าตนมิได้เล่นการพนัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในชั้นจับกุมเจ้าพนักงานเรือนจำกลางพิษณุโลกได้จัดทำบันทึกการจับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังที่ร่วมกันกระทำความผิดทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับสารภาพในชั้นจับกุม แต่ในชั้นสอบสวนทางวินัยและชั้นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีให้การว่าได้นั่งอยู่ในวงเล่นการพนันประมาณ ๕ ถึง ๖ นาที จากนั้นก็ได้ลุกไป จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ภายในแดนเข้ามาจับกุม อีกทั้ง ในคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เล่นการพนัน โดยกล่าวอ้างว่าในเวลาที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีไปทำกิจส่วนตัวที่บล็อกสุขาที่มีทางเข้าออกผ่านบริเวณช่องอาบน้ำระบบฝักบัว ภายหลังเสร็จกิจส่วนตัวแล้ว ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเดินออกมาเห็นกลุ่มผู้ต้องขังยืนมุงอยู่ที่บริเวณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดชะงักดู ปรากฏว่าเป็นการเล่นการพนัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินออกมา ประกอบกับบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้ต้องขังทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นการพนัน ผู้ต้องขังทุกรายต่างก็ให้การยืนยันข้อเท็จจริงสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เล่นพนัน ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้น อีกทั้ง ในชั้นสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเล่นการพนัน แต่มุ่งดูการเล่นพนัน นอกจากนี้ ในระหว่างที่เจ้าพนักงานเรือนจำกลางพิษณุโลกเข้าจับกุม ผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจพบหลักฐานใด ๆ ที่สามารถใช้พิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีได้ และเมื่อพิจารณาภาพจากการบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดของเรือนจำกลางพิษณุโลกแล้วเห็นว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวปรากฏแต่เพียงภาพที่ผู้ฟ้องคดีเดินเข้ามาและนั่งอยู่ในบริเวณวงเล่นการพนันเท่านั้น โดยไม่ปรากฏภาพที่แสดงให้เห็นได้อย่างแน่ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เล่นการพนันด้วยแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำ

^๓ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๖ ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณะสถาน



ความผิดจากการเล่นพนัน (ไพ่เก้า) ตามที่ถูกกล่าวหา และเมื่อพิจารณามาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓)^๔ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๔)^๕ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งลงโทษลดชั้นผู้ฟ้องคดีได้นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๘ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เล่นการพนัน (ไพ่เก้า) ตามที่ถูกกล่าวหา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีโดยลดชั้นจากชั้นเดิมลง ๑ ชั้น (ชั้นกลางเป็นชั้นเลว) ตามคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ที่ ๔๒๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ (๔) ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อสังเกตว่า การที่ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เป็นการตัดสินสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการหรือกำหนดมาตรการอื่นใด ภายใต้กรอบหรือแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้อำนาจไว้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๐/๒๕๕๕)

ในการสอบสวนข้อเท็จจริง แม้จะมีพยานเพียงคนเดียวที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า เห็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันทำลายเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มผู้ต้องขังอื่น แต่ก็เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอด และไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองหรือมีเหตุอื่นที่ต้องกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกระทำความผิดวินัยฐานทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ตามข้อ ๑๐๘ (๑) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

^๔ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยท้องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถาน ดังต่อไปนี้

ขลข	ขลข
(๓) ลดชั้น	

ขลข	ขลข
ขลข	ขลข

^๕ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น ฟังกระทำในกรณีต่อไปนี้	
ขลข	ขลข
(๔) เล่นการพนัน	
ขลข	ขลข

พุทธศักราช ๒๕๗๙ ดังนั้น การมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยให้ลดชั้น ๑ ชั้น และตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๓ ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักโทษเด็ดขาดตามคำพิพากษาในความผิดต่อชีวิต ได้รับการกำหนดโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิต ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา ที่เรือนจำกลางคลองเปรม แดน ๒ เขตควบคุมผู้ต้องขังพิเศษ ได้เกิดเหตุผู้ต้องขังหลายคนร่วมกันรื้อทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งอยู่บริเวณหลังคาห้องสุขา โดยนำมาทุบทำลายแผงวงจรตัดสายไฟ แล้วนำขึ้นไปผูกอำพรางไว้ที่เดิม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในการสอบสวนข้อเท็จจริง นักโทษชาย อ. ซึ่งทำหน้าที่ตัดผมอยู่ในเขตควบคุมพิเศษ และอยู่ใกล้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ให้การว่า ในวันเกิดเหตุมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๗ คน โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้นำกล่องสัญญาณลงมารื้อเปิดฝาออก และทุบทำลายแผงวงจรภายใน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทุบแผงวงจรภายใน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นกลางเป็นชั้นเลว และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้ลดชั้น ๑ ชั้น จากชั้นเลวเป็นชั้นเลวมาก และให้ตัดอนุญาตการเยี่ยมเยียนมีกำหนด ๓ เดือน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งเรือนจำกลางคลองเปรม ที่ ๓๒๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นควรยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณารายงานการสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานประกอบคำให้การของพยานทั้งหมดแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ทุบทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือในเขตควบคุมพิเศษ แดน ๒ และในวันเวลาที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นอนหลับอยู่ที่โรงเลี้ยงอาหาร จึงไม่เห็นเหตุการณ์ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ให้การปฏิเสธเช่นเดียวกัน แต่อ้างว่ามีพยานอีกหลายคนที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด



ซึ่งในชั้นอุทธรณ์คำสั่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็อ้างแต่เพียงว่าขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพยานใหม่ โดยขอให้สอบปากคำพยานทุกปากที่อยู่ในเขตควบคุมพิเศษว่าในวันเกิดเหตุ มีผู้ต้องขังคนใดเห็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่นำพยานบุคคลมาให้การสนับสนุนเพื่อยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา มีเพียงผู้ต้องขัง ก. เพียงคนเดียวที่ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือกระทำการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว แต่เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนคดีประกอบแล้ว ก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ผู้ต้องขัง ก. เป็นผู้ลงมือทุบทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือโดยลำพังเพียงผู้เดียวได้ เนื่องจากเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือติดตั้งไว้อย่างแน่นหนาและอยู่ใต้หลังคาซึ่งอยู่สูงจากพื้นพอสมควร ยากที่จะปีนขึ้นไปเพื่อขึ้นนอตออก แล้วนำกล่องเครื่องลงมาทำลายโดยลำพังเพียงคนเดียว ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำให้การของนักโทษชาย อ. ผู้ต้องขังแดน ๕ ซึ่งอดีตเคยถูกควบคุมตัวอยู่ที่แดน ๒ ในเขตควบคุมพิเศษ ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ในวันเกิดเหตุได้ทำหน้าที่ตัดผมอยู่ในเขตควบคุมพิเศษซึ่งอยู่ใกล้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ได้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุโดยตลอด เนื่องจากเก้าอี้ตัดผมอยู่ใต้เครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เกิน ๒ เมตร มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้นำกล่องสัญญาณลงมารื้อเปิดฝาดอกและทุบทำลายแผงวงจรภายใน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่ทุบแผงวงจรภายใน ซึ่งนักโทษชาย อ. ยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์โดยตลอดด้วยตนเองจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้จะมีพยานเพียงคนเดียวที่ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเห็นผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันลงมือทำลายเครื่องตัดจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มผู้ต้องขังอื่น แต่ก็เป็นพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด และไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองหรือมีเหตุอื่นที่ต้องกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นอกจากนี้ การที่ผู้ต้องขังซึ่งร่วมกระทำความผิดและพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์ถูกคุมขังอยู่ร่วมกันในเขตควบคุมพิเศษซึ่งอยู่ในพื้นที่จำกัด เมื่อมีเหตุการณ์ทุบทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้น ย่อมมีผู้ต้องขังอื่นที่เห็นเหตุการณ์ แต่การที่จะให้การเป็นพยานต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจมีผลต่อความปลอดภัย เนื่องจากยังต้องถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำอีกเป็นเวลานาน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกย้ายออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมไปแล้ว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ปรากฏว่ามีผู้ต้องขัง ๓ ราย ที่ให้การทำนองเดียวกันว่าในการกระทำความผิดทางวินัยครั้งดังกล่าว มีผู้ต้องขังร่วมกระทำความผิดเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดดังกล่าวด้วย แต่ไม่กล้าให้ข้อมูลหรือชื่อผู้ต้องขังที่ทำลายเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้แก่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรก เพราะเกรงจะไม่ได้ความปลอดภัยและถูกทำร้าย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกระทำความผิดฐานทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว